



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Registro: 2017.0000413434**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0010737-15.2015.8.26.0268, da Comarca de Itapequerica da Serra, em que é apelante MARCIO ROBERTO ALMEIDA RODRIGUES LEITÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

**ACORDAM**, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.

São Paulo, 8 de junho de 2017.

**Zorzi Rocha**  
**RELATOR**  
Assinatura Eletrônica



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL**

**Apelação sem revisão nº:** 0010737-15.2015.8.26.0268

**Apelante:** MÁRCIO ROBERTO ALMEIDA RODRIGUES LEITÃO

**Apelado :** MINISTÉRIO PÚBLICO

**Processo:** 2.188/15

**Juiz :** ALENA COTRIM BIZARRO

**Origem:** 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA

**Voto nº 11.539**

Apelação. Crimes de lesão corporal leve em âmbito doméstico, e ameaça. Diminuição das penas. Impossibilidade. Exclusão da suspensão condicional da pena. Não cabimento. Sanção penal adequadamente fixada. Não provimento ao recurso.

Adotado o relatório já existente (fls.164/165), acrescenta-se que se trata agora de apelação do Réu da sentença de fls.164/171 na qual foi condenado às penas de: 1. 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela acusação do crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico (artigo 129, § 9º, do Código Penal); 2. 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela acusação do crime de ameaça (artigo 147, "caput", do Código Penal). As penas privativas de liberdade foram suspensas,



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

nos termos do artigo 77 do Código Penal, pelo prazo de dois anos, com a condição do artigo 78, § 1º, do mesmo Código. Pretende a diminuição da sanção penal, e subsidiariamente, o afastamento da suspensão condicional da pena, cumprindo apenas a pena privativa de liberdade em regime aberto (fls.178/181).

O recurso foi regularmente processado, com resposta do Ministério Público pelo seu não provimento (fls.187/191).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.198/200).

**É o relatório.**

Inconsistente o recurso.

A prova oral produzida está contida em mídia digital separada e arquivada.

Não há questionamentos em relação à autoria e à materialidade porque o Réu condenado não recorreu da sentença nesse sentido; portanto, limita-se – em respeito ao princípio do ***tantum devolutum quantum appellatum*** – a análise recursal aos temas trazidos pela Defesa.

A sanção penal foi



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

adequadamente fixada e não comporta alteração.

Em primeira etapa, as penas-bases foram fixadas acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, em razão das circunstâncias específicas do fato, sendo destacado pela Sentença o dolo acentuado do Réu que desferiu diversos socos na cabeça da vítima, e também se excedeu nas ameaças, pois telefonou para o patrão da vítima, dizendo que a agrediria *"até ela morrer"* (fls.40 e mídia digital). Além disso, a personalidade agressiva do Réu ficou demonstrada pelas verazes declarações da vítima, tudo autorizando o aumento das penas na primeira etapa da quantificação.

Em segunda etapa, apenas a pena do crime de ameaça foi agrava com fundamento no artigo 61, inciso II, letra "f", do Código Penal, o que também se afigura correto e fica mantido.

Destaque-se a ausência de comprovação de reincidência do Réu, sendo afirmação equivocada aquela contida na Sentença (fls.170, quinta linha), sem efeitos práticos, contudo, porque não gerou modificação da sanção penal e tampouco serviu como fundamento isolado para o afastamento da substituição da pena



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

privativa de liberdade por penas restritivas de direito, ressaltada a vedação legal contida no inciso I do artigo 44 do Código Penal.

Por fim, a pretensão do Apelante, se atendida, equivale à impunidade, pois a suspensão condicional da pena aqui aplicada se mostra necessária com a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano (como é a regra do instituto, aliás!), sendo bastante para justificar a necessidade de sua manutenção os corretos fundamentos contidos na Sentença, ao esclarecer que *"Tal determinação decorre da importância pedagógica da prestação de serviços à comunidade, que serve como um instrumento de civilidade e ajuda ao próximo. O que se vê, via de regra, é o descumprimento da prestação de serviços à comunidade porque o regime aberto é, em tese, em razão da inexistência de casa de albergado, mais benéfico do que a pena restritiva de direitos ou sursis com prestação de serviços como condição da suspensão. Com isso, a privativa de liberdade consiste em mero comparecimento bimestral ou trimestral em juízo para justificar suas atividades, o que desmoraliza a aplicação da prestação de serviços à comunidade. Assim, viola-se o espírito da lei, o que não pode ser aceito*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

*impondo-se o efeito pedagógico da prestação de serviços seja mantido, agora com a condição especial da Lei de Execução Penal" (fls.170).*

Nada mais precisa ser dito.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

**ZORZI ROCHA**  
**RELATOR**